

CONTRATO DE ADHESIÓN

1.- CLÁUSULA PRIMERA. - Lugar y fecha. -Datos de los Comparecientes:

Lugar y fecha:

-Datos del prestador:

Nombre/Razón Social: CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS

Nombre comercial: CAFANET/SMART360

Dirección Matriz : JUSTINO CORNEJO Y 10 DE AGOSTO ESQUINA

Provincia: LOS RIOS Ciudad: PUEBLOVIEJO Cantón: PUEBLOVIEJO Parroquia: PUEBLO VIEJO

Teléfono: 0982500314/0989801497 WhatsApp 0990392423

RUC: 1710163831001 Correo Electrónico: tvcafa_@hotmail.com

Web: <https://cafanetec.glide.page/dl/17171d>

-Datos del abonado/suscriptor:

Nombres/Razón social:

Cédula/RUC: Email:

Dirección:

Provincia: Ciudad: Cantón: Parroquia:

Parroquia:

Dirección donde se instalará el servicio:

Teléfono fijo/móvil:

¿El abonado es adulto mayor, discapacitado o beneficiario del Bono de Desarrollo Humano?

Si..... No.....

(En caso afirmativo, aplica tarifa preferencial (50%) de acuerdo al plan del prestador)

2.- CLÁUSULA SEGUNDA. - Objeto: El prestador del servicio se compromete a proporcionar al abonado/suscriptor el servicio de acceso a internet para lo cual el prestador dispone del correspondiente título habilitantes, (Resolución: ARCOTEL-2017-0642) otorgado por la ARCOTEL, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

Las Condiciones Técnicas del servicio de internet contratado por el abonado/suscriptor/cliente se encuentran detalladas en el **Anexo N° 1**, el cual forman parte integrante del presente contrato de Adhesión.

3.- CLÁUSULA TERCERA.- Privacidad y protección de datos personales: El prestador del servicio de internet debe garantizar la privacidad y protección de los datos personales entregados o recogidos, recopilados u obtenidos por cualquier medio de los abonados, suscriptores o clientes, para lo cual el prestador implementará mecanismos necesarios para precautelar la seguridad de dicha información, incluyendo el secreto e inviolabilidad del contenido de las comunicaciones, con las excepciones previstas en la Ley.

El prestador tendrá que informar a pedido del abonado, suscriptor o cliente sobre **el tratamiento de sus datos personales**, entendiéndose por tratamiento de datos personales a la recolección, archivo, manejo y actualización de los mismos. Con sujeción a lo dispuesto en el artículo 121 del Reglamento General a la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, los prestadores deberán solicitar a sus abonados o clientes su **consentimiento expreso**, en un instrumento separado y suscrito, distinto al presente contrato de adhesión a través de medios físicos o electrónicos, para que la prestadora del servicio pueda utilizar comercialmente sus datos personales o información que están expresamente autorizados; el plazo de la autorización y el objetivo que esta utilización persigue.

La información y la base de datos generadas o administradas en el marco de la prestación del servicio del internet serán utilizadas únicamente para los fines autorizados conforme lo dispuesto en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador.

"El PRESTADOR será responsable de la eliminación o anonimización de los datos personales de los abonados, suscriptores y clientes que hayan sido suministrados a terceros para el desarrollo de actividades inherentes, accesorias o complementarias al servicio. La eliminación y la anonimización se la realizará de conformidad al ordenamiento jurídico vigente"

4.- CLÁUSULA CUARTA. - Vigencia del Contrato: El presente contrato tendrá una duración de: y entrará en vigencia, a partir de la fecha de instalación y prestación efectiva del servicio.

CONTRATO DE ADHESIÓN

La fecha inicial considerada para la facturación del servicio contratado, debe ser la de la activación del servicio. Las partes se comprometen a respetar el plazo de vigencia pactado, sin perjuicio del derecho que tienen estos para dar por terminado o renovado según las normas legales aplicables.

El cliente acepta la renovación automática del contrato en las mismas condiciones de este contrato:

Si.....

☐

No.....

☐

“Cuando un contrato contemple **renovación automática** como una de sus condiciones, ésta será **notificada** por el prestador con 15 días de anticipación a su renovación a los medios de contacto registrados por el usuario. Para la renovación no se podrá exigir requisitos adicionales a los previamente solicitados al momento de la contratación inicial.

En caso de no requerir la renovación, el abonado, suscriptor o cliente podrá dar por terminado de manera presencial, o por un canal del prestador (medios electrónicos) u otra modalidad”.

5.- CLÁUSULA QUINTA. - Permanencia mínima:

¿El abonador se acoge al periodo de permanencia mínima de...x... Si...

☐

No...

☒

El cliente contrata el servicio del internet **sin retribución de ninguna clase o de permanencia mínima.**

No se considerará como beneficio de permanencia mínima, los aspectos relacionados con costos de instalación del servicio o el costo/arrendamiento de equipos.

El abonado/suscriptor conforme lo determina la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, puede dar por terminado el contrato en forma unilateral y anticipada, y en cualquier tiempo, previa notificación por medios físicos, telefónicos o electrónicos al prestador, con por lo menos quince (15) días de anticipación, sin perjuicio de lo cual el abonado suscriptor o cliente mantendrá la obligación de cancelar los servicios efectivamente prestados y recibidos o por los bienes solicitados y recibidos, hasta la fecha de terminación unilateral del contrato.

6.- CLÁUSULA SEXTA. – Tarifa o precios y forma de pago: “Las tarifas o precios por la prestación del servicio contratado, serán canceladas por los abonados, suscriptores o clientes a través de los canales de pago que implementen directa o indirectamente los prestadores de servicio para la recaudación, sea en efectivo, cheque, giro bancario, depósitos, transferencias, débito bancario, tarjeta de crédito o débito u otros mecanismos de pago legalmente reconocidos.

Cuando las actividades de recaudación se realicen directamente por el personal, infraestructura, aplicativos y desarrollos tecnológicos propios de la prestadora, esta no podrá cobrar valor alguno al abonado, suscriptor o cliente por comisión de servicios y no aplica en caso de coactiva”.

La forma de pago de las **tarifas o precios mensuales** a ser cancelados por el servicio contratado por el abonado/cliente estarán determinadas en el Anexo 1.

La tarifa correspondiente al servicio contratado y efectivamente prestado, estará dentro de los techos tarifarios señalados por la ARCOTEL y en los títulos habilitantes correspondientes, en caso de que se establezcan, de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente.

En caso de que el abonado o suscriptor desee cambiar su modalidad de pago a otra de las disponibles, deberá comunicar al prestador del servicio con quince (15) días de anticipación. El prestador del servicio, luego de haber sido comunicado, instrumentará la nueva forma de pago.

7.- CLÁUSULA SEPTIMA. –Formas de aceptación de la contratación: La aceptación de la contratación debe ser expresa en todos los casos y puede expresarse a través de cualquier medio físico, telefónico o electrónico a elección del abonado o cliente.

“El prestador del servicio de internet, en el término de tres (3) días contabilizados a partir de la fecha de contratación y activación del servicio, deberán remitir al abonado, suscriptor o cliente por cualquier medio físico o electrónico, **un texto fidedigno** que detalle las condiciones del servicio contratado o el contrato de adhesión.

El usuario podrá ejercer el **derecho de devolución o cambio del servicio**, conforme lo previsto en el ordenamiento jurídico vigente, dentro del término de quince (15) días posteriores a la activación del servicio,

CONTRATO DE ADHESIÓN

sin solicitar requisito adicional alguno. La devolución del servicio se la realizará a través de la cesación inmediata del contrato de provisión del servicio, y el cambio a través de la modificación total o parcial de las condiciones de prestación pactadas.

El prestador **no podrá cobrar ningún valor** a los usuarios por concepto de instalación cuando la solicitud de devolución sea por problemas técnicos o **por incumplimiento por parte del prestador** de una o varias de las condiciones estipuladas en el contrato suscrito con el abonado, suscriptor, o cliente, comprobados por el prestador en el término hasta de cinco (5) días después de presentada la petición. Para estos casos los abonados, suscriptores o clientes deberán indicar los incumplimientos o problemas técnicos aducidos de manera expresa por medio físico, telefónico o electrónico.

8.- CLAUSULA OCTAVA. – “**Entrega de contrato:** Es obligación del prestador del servicio entregar al abonado, suscriptor o cliente, al momento de la contratación presencial o activación del servicio, copias debidamente fechadas y suscritas de los contratos y de todos sus anexos o de ser el caso, una copia física o digital con la constancia de ser fiel al original. En caso de contratación por otros medios, el prestador tiene la obligación de entregar mediante correo electrónico a quienes lo tengan o personalmente al abonado, suscriptor o cliente el contrato y sus anexos para su firma dentro del término de cinco (5) días posteriores a la contratación o activación del servicio.

9. – CLAUSULA NOVENA.- Terminación del contrato: El presente contrato podrá darse por terminado por las siguientes causas:

El abonado, suscriptor o cliente podrá dar por terminado unilateralmente el contrato sin penalidad alguna en los siguientes casos:

- a) Por decisión unilateral del abonado, suscriptor o cliente de dar por terminado el contrato.
- b) Por vencimiento del plazo de vigencia del contrato, cuando no exista renovación pactada.
- c) Por incumplimiento de las condiciones contractuales pactadas.
- d) Por las demás causas previstas en el Ordenamiento Jurídico Vigente.

El no cancelar los saldos que estuvieren pendientes al momento de la prestación de la solicitud de terminación no podrá ser considerado como un impedimento para procesar y cancelar el contrato. Esto no significa que el prestador haya renunciado al cobro de dichos valores ya que los podrá cobrar en la forma o plazos establecidos en el ordenamiento jurídico a través de los medios legales correspondientes”

El Prestador del Servicio podrá dar por terminado el contrato de manera unilateral y sin que ello genere derecho a indemnización alguna, en los siguientes casos:

- a) Consignación de **datos falsos o erróneos** por parte del abonado, suscriptor o cliente al momento de la contratación del servicio.
- b) Incumplimiento de las obligaciones contractuales o por falta de pago.
- c) Uso indebido, ilícito y fraudulento del servicio o si lo utiliza en prácticas contrarias a la Ley.
- d) Cesión o transferencia del servicio a terceros sin autorización expresa del prestador.

10.- CLAUSULA DÉCIMA. - Terminación unilateral del contrato, por decisión unilateral del abonado, suscriptor o cliente.- Sin perjuicio del plazo de vigencia del contrato, los abonados, suscriptores o clientes, podrán darlo por terminado anticipada y unilateralmente, en cualquier tiempo y por cualquier medio físico, telefónico o electrónico, para lo cual deberán notificar al prestador su decisión a través de los medios antes señalados en cualquier tiempo con al menos quince (15) días calendario de anticipación a la finalización del periodo de facturación un curso. El contrato terminará quince (15) días calendario posteriores a la fecha de presentación de la solicitud.

La terminación unilateral no genera multas, penalidades, recargos de valores o costos adicionales de ninguna naturaleza.

Los abonados, suscriptores o clientes deberán cancelar al prestador los valores pendientes por servicios efectivamente prestados o bienes solicitados y recibidos, hasta la terminación efectiva del contrato.

Los saldos pendientes de pago relacionados con cualquiera de los conceptos como, prestación del servicio, equipo terminal, condición de permanencia mínima, no podrá ser impedimento para el libre ejercicio del derecho a la terminación unilateral del contrato, por parte del abonado, suscriptor o cliente, manteniendo únicamente la

CONTRATO DE ADHESIÓN

obligación de pago por los servicios efectivamente utilizados hasta la terminación del contrato, los cuales podrán ser recaudados por el prestador a través de los mecanismos y procedimiento legales correspondientes.

11.- CLAUSULA DECIMA PRIMERA.- Mensajes o llamadas: El prestador del servicio no podrá enviar en forma directa o indirecta, mensajes masivos o individuales o realizar llamadas con fines de venta directa, comercial, publicitaria o procelitista al abonado, suscriptor o cliente, cuando este no lo haya autorizado en forma previa y expresa de conformidad con la normativa vigente, se exceptúan los mensajes o llamadas realizadas con fines informativos.

“Las llamadas telefónicas ejecutadas por los prestadores con fines de venta directa, comercial, publicitaria o proselitista no podrá ejecutarse fuera de los días laborables, esto es de lunes a viernes en horario de 8:30 a 5:30 horas, salvo pedido expreso o previo del abonado, suscriptor o cliente. Toda llamada telefónica realizada por el prestador para estos fines deberá proceder de un número identificado y enmascarado, conforme la normativa vigente”.

12.- CLAUSULA DECIMA SEGUNDA.- Calidad del servicio: El prestador del servicio de internet deberá compensar a los abonados suscriptores o clientes por los servicios contratados y no recibidos; o contratados y recibidos con mala calidad, técnicamente demostradas; esta se realizará de manera inmediata de identificado el hecho. En los casos de suspensión del servicio por fuerza mayor, calificada por la ARCOTEL, el prestador solo podrá cobrar por los servicios efectivamente brindados.

El prestador del servicio de internet conforme a lo establecido en su título habilitantes dispone de los siguientes canales de atención al usuario:

a) Canales Presenciales: Oficinas:

Pueblo Viejo: 10 de Agosto y Justino Cornejo esquina.

San Juan: Jaime Roldós y Othón Álava.

La Unión: Abraham Freire y 9 de octubre.

Babahoyo: Olmedo entre General Barahona y 10 de Agosto.

Baba: Av. Guayaquil (junto al complejo Bogotá).

Urdaneta y Ventanas: Av. Leónidas Icaza (Junto a la casa Lcdo. Cristian Lara)

b) Canales virtuales o digitales:

WhatsApp: 099 039 2423

Correo electrónico: tvcafa_@hotmail.com

Página web: <https://cafanetec.glide.page/dl/17171d>

c) Canales Telefónicos:

Pueblo Viejo: 098 980 1497,

San Juan: 09 82 500314,

La Unión: 098 316 5577

Babahoyo: 095 951 5466,

Baba: 093 937 7791,

Isla de Bejucal: 098 882 8717,

Urdaneta y Ventanas: 099 489 3578.

Estos canales están destinados para suministrar información, brindar asistencia y atención de reclamos, quejas o denuncias, así como para ofertar y comercializar los bienes y servicios que estime el prestador y que estén de acuerdo con la normativa vigente, los cuales deberán ser puestos en conocimiento y disposición de los abonados, suscriptores o clientes, así como de la ARCOTEL.

Todos los canales de atención deberán estar disponibles de manera continua, permanente y al servicio de los abonados, suscriptores o clientes a excepción de los canales que requieran intervención humana, que será conforme los horarios establecidos por el prestador.

Toda queja, reclamo o denuncia que sea presentado por el abonado, suscriptor o cliente, deberán constar **con un número de caso o ticket de atención** y obtener una respuesta por parte del prestador en los tiempos establecidos en el ordenamiento jurídico vigente. Los prestadores deberán informar a pedido de los abonados, suscriptores o clientes sobre el avance y estado de su queja, reclamo o denuncia, y lo podrá hacer a través de cualquiera de los canales de atención disponible por el prestador.

CONTRATO DE ADHESIÓN

En el caso de incumplimiento o violaciones de los derechos de los abonados, suscriptores o clientes, los reclamos o quejas que no han sido resueltos por el prestador del servicio, en relación a la calidad del servicio, a errores de facturación del servicio, facturación de servicios no contratados, pagos indevidos, o en general por cualquier irregularidad que se hubiere producido en relación con el servicio contratado, los abonados, suscriptores o clientes podrán presentar sus reclamos quejas o denuncias ante la ARCOTEL a través de los siguientes canales de atención:

- a. Plataforma GOB.EC
- b. Atención Presencial (Oficinas de la ARCOTEL).
- c. PBX-Directo Matriz, Coordinaciones Zonales y Oficinas técnicas.
- d. Call Center (Llamadas gratuitas al número 1800-567567) o numero que asigne la ARCOTEL.
- e. Correo tradicional: servicios.internet@arcotel.gob.ec
- f. Cualquier otro medio tecnológico o aplicativo que la ARCOTEL ponga a disposición.

En las facturas emitidas a los abonados, suscriptores o clientes, deberán incluirse el numero telefonico de reclamos del prestador u otro numero de contacto o acceso a sistemas de mensajería instantánea destinados a la atención de reclamos (whats App: 0990392423) e incluir el siguiente texto: "Si su reclamo NO ha sido resuelto por el prestador ingrese su queja a través de formulario repectivo en www.gob.ec"

13.- CLAUSULA DECIMA TERCERA.- Interrupciones o suspensiones del servicio: El prestador del servicios de internet, deberá oportunamente informar dentro del plazo y por medios establecidos en los distintos canales de atención al cliente, tanto a la ARCOTEL como a los abonados, suscriptores o clientes, sobre la ejecución de trabajos programados y sobre las averias ocasionadas por caso fortuito o fuerza mayor que provoquen interrupciones o suspensiones del servicio.

Asimismo, el prestador deberá restablecer el servicio dentro del plazo establecido en el respectivo titulo habilitante y según establezca el ordenamiento jurídico vigente.

En caso de que las interrupción, fallas o deficiencias exedan los plazos permitidos, el prestador aplicará las compensaciones o descuentos correspondientes en la factura mensual del abonado, suscriptor o cliente afectado.

Con el fin de **prevenir la suspensión del servicio por falta de pago**, el prestador del servicio de internet deberá notificar al abonado, suscriptor o cliente, los saldos que estén pendientes de pago, a través de cualquier medio físico, electronico, telefónico u otro, con por lo menos veinte y cuatro (24) horas de anticipación a la fecha de suspensión del servicio.

14.- CLÁUSULA DECIMA CUARTA. – Equipos arrendamos o vendidos al abonado/cliente: El Prestador del servicio entregará en comodato (préstamo de uso) todos los equipos necesarios para la correcta instalación, recepción y funcionamiento del servicio de internet contratado por el abonado, suscriptor o cliente.

Una vez que se ha efectivizado la terminación del contrato, es obligación del prestador del servicio de internet retirar los equipos de su propiedad que este en poder de los abonados suscriptores o clientes, quienes se comprometen en restituir (devolver) de manera inmediata y en buen estado (uso normal) todos los equipos y materiales entregados en comodato.

Toda la información referente a los equipos entregados incluyendo su tipo, cantidad, marca, dodelo, número de serie, estado entre otras características tecnicas comerciales, constará en un **Anexo Adicional** debidamente suscrito por el abonado suscriptor o cliente, el cual forma parte integrante del presente contrato de adhesión.

"El prestador del servicio no podrá cobrar por el arrendamiento de equipos cuando estos sean parte fundamental e indispensable en la prestación del servicio. Únicamente lo podrán hacer cuando estos sean considerados equipos adicionales solicitado por el abonado, suscriptor o cliente.

En los casos de renovación del contrato, el prestador propenderá el cambio del equipo cuando este haya alcanzado la obsolescencia tecnológica que impida garantizar la calidad y las condiciones en la prestación del servicio contratado, sin costo adicional para el caso de los equipos que sean parte fundamental e indispensable en la prestación del servicio.

CONTRATO DE ADHESIÓN

15. – CLAUSULA DECIMA QUINTA. – Tarifas y Facturación: Iniciaré la facturación a partir de la fecha en que el abonado, suscriptor o cliente tenga activo el servicio contratado, durante la suspensión del servicio por cualquier causa los prestadores facturarán únicamente los servicios efectivamente prestados de conformidad a la normativa vigente, y la entrega de la factura será a través de medios físicos o digitales como correo electrónico, WhatsApp o cualquier otro medio que autorice y apruebe el cliente para reemplazar la factura física.

“La solicitud de cambio en el tipo de plan contratado o modalidad de contratación, no generará ningún tipo de obligación económica adicional hacia el abonado, suscriptor o cliente, sin embargo, el prestador podrá exigir la cancelación de los valores pendientes de pago que correspondan a bienes o servicios solicitados y recibidos”.

16.- CLAUSULA DÉCIMA SEXTA. –Normativa Aplicable: En la prestación del servicio, se entienden incluidos todos los derechos y obligaciones de los abonados/suscriptores, establecidos en las normas jurídicas aplicables, así como también los derechos y obligaciones de los prestadores de servicios de telecomunicaciones y/o servicios de radiodifusión por suscripción, dispuestos en el marco regulatorio.

17.- CLAUSULA DÉCIMA SEPTIMA. – Anexos: Es parte integrante del presente contrato de adhesión la solicitud del consentimiento expreso sobre el tratamiento de los datos personales del abonado, suscriptor o cliente y dos ANEXOS que describen las características técnicas del servicio de internet solicitado y recibido.

18.- CLAUSULA DÉCIMA OCTAVA. - Notificaciones y Domicilio: Las notificaciones que corresponda, serán entregadas en el domicilio de cada una de las partes señalado en la cláusula primera del presente contrato. Cualquier cambio de domicilio debe ser comunicado por escrito a la otra parte en un plazo de 10 días, a partir del día siguiente en que el cambio se efectúe.

19.- CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - Controversias: Las diferencias que surjan de la ejecución del presente Contrato, podrán ser resueltas por mutuo acuerdo entre las partes, sin perjuicio de que el abonado o suscriptor o cliente acuda con su reclamo, queja o denuncia, ante las autoridades administrativas que correspondan. De no llegarse a una solución, cualquiera de las partes podrá acudir ante los jueces competentes.

No obstante, lo indicado, las partes pueden pactar adicionalmente, someter sus controversias ante un centro de mediación o arbitraje, si así lo deciden expresamente, en cuyo caso el abonado/suscriptor deberá señalarlo en forma expresa, si acepta o no

Si...

☐

No...

☐

El abonadoacepta el presente contrato con sus términos y condiciones y demás documentos, anexos para lo cual deja constancia de lo anterior y firman junto con Cesar Augusto Flores Avalos en tres ejemplares del mismo tenor, en la ciudad de a los días del mes de del año

Firman las partes:

CESAR FLORES AVALOS
PRESTADOR

.....
(Abonado/suscriptor)

Nota: Fecha de inscripción del modelo del Contrato de Adhesión:

CONSENTIMIENTO EXPRESO SOBRE EL TRATAMIENTO DE LOS DATOS PERSONALES

1.- OBJETIVO: El presente documento tiene como finalidad informar al cliente sobre las políticas de seguridad y tratamiento de sus datos personales por parte de CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS, en cumplimiento de la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador.

2.- DATOS PERSONALES RECABADOS: Cesar Augusto Flores Avalos recolecta y trata los siguientes datos personales

- Nombres y apellidos
- Numero de cedula o RUC
- Dirección exacta del domicilio
- Número de Teléfono
- Correo electrónico
- Registros de consumos
- Información de pagos y facturación, datos técnicos de instalación

3.- FINALIDAD DEL TRATAMIENTO: Los datos serán utilizados exclusivamente para:

- Instalaciones y reparaciones del servicio
- Emitir facturas electrónicas y gestionar cobros
- Brindar soporte técnico y atención al cliente
- Enviar notificaciones relevantes al servicio
- Cumplir con requerimientos legales y regulatorios entre otras ARCOTEL, SRI, MINISTERIO LABORAL.

4.- CONSENTIMIENTO: Al firmar el presente documento, el cliente otorga su consentimiento libre, informado, previo expreso e inequívoco para el tratamiento de sus datos personales conforme a lo descrito.

5.- MEDIDAS DE SEGURIDAD: Cesar Augusto Flores Avalos implementa medidas técnicas y organizativas para proteger la información personal de los clientes.

- Uso de firewalls en equipos de MikroTIC
- Encriptación de base de datos sensibles
- Actualización periódica del sistema operativo y software de gestión
- Uso de VPN para acceso remoto de técnicos y personal administrativo
- Acceso restringido mediante doble autenticación

6.- DERECHOS DEL CLIENTE: El cliente podrá ejercer en cualquier momento los derechos establecidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD) del Ecuador, entre ellos:

- Acceso
- Rectificación
- Eliminación
- Portabilidad
- Oposición
- Revocatoria del consentimiento, solicitar elimine sus datos personales porque ya no usa el servicio.

Para ello, debe pedir mediante solicitud a:

Correo electrónico tvcafa@hotmail.com

Escribir al WhatsApp: 0990392423/0982500313

Llamar a: 0982500314/0989801497

7.- VIGENCIA: Este anexo forma parte integral del contrato de servicios y su vigencia estará sujeta a la duración del mismo.

Nombre del cliente _____

C. I. _____

Fecha: _____

**ANEXO 1
CONTRATO DE ADHESIÓN**

Fecha:

Identificación del Cliente:

Nombre del plan: **Valor:**

Red de acceso: FIBRA OPTICA..... Otros:

Tipo de cuenta:

Residencial	
Cibercafé	

Corporativo	
Otros	

Velocidad (kbps) (Si existe velocidad máxima para acceso a internet en servidores internacionales y a través del NAP local, se debe especificar):

Comercial de bajada		Comercial de subida	
Mínima efectiva de bajada		Mínima efectiva de subida	

Nivel de Compartición (1:1, 2:1, 4:1, 8:4):

El contrato incluye permanencia mínima: SI ☐ NO ☒ **TIEMPO:** ☒

Beneficios por permanencia mínima:

Servicios adicionales que ofrece: SI ☐ NO ☒

Forma de pago:

Pago directo en cajas del prestador del servicio ☐

Pago ventanillas de locales/bancos autorizados ☐

Transferencia vía medios electrónicos ☐

Tarifas o precios por la prestación del servicio de internet, que serán cancelados por el cliente:

Valores a pagar por una sola vez: Valor total
 USD

Valores pagos mensuales:
 USD

El abonado es de:

Tercera edad	☐
Discapacidad	☐
B./Desarrollo Humano	☐

50%		USD
-----	----------------------	-----

Sitio Web para consulta de tarifas, calidad del servicio, otros

Nota: Las tarifas incluyen impuestos de ley.

CESAR FLORES AVALOS

(Abonado/suscriptor)

SITIO WEB PARA RECLAMOS CONSULTA DE TARIFAS Y CALIDAD DEL SERVICIO: <https://cafanetec.glide.page/dl/17171d>
MATRIZ: PUEBLO VIEJO, 10 DE AGOSTO Y JUSTINO CORNEJO 052959334 / 0989801497 / 0982500314 - WhatsApp 0990392423

ANEXO 2
ACTA DE INSTALACIÓN, ACTIVACIÓN Y ENTREGA – RECEPCIÓN DE EQUIPOS

Comparecen por una parte el Sr./Sra., en lo posterior denominado "ABONADO" y el Sr. CESAR AUGUSTO FLORES AVALOS con RUC: 1710163831001, con domicilio en el Cantón Pueblo Viejo de la Provincia de Los Rios, a quien en adelante se lo denominará como "EL PRESTADOR", a efectos de suscribir la presente acta de instalación, activación y entrega-recepción de equipos para la prestación del servicio de Valor Agregado de Acceso a Internet, la misma que es parte integrante del CONTRATO DE ADHESION.

Las partes, previa la instalación y activación del servicio acuerdan lo siguiente:

1.- El "ABONADO" deberá conectar sus equipos a través de un regulador de voltaje el cual garantiza la operatividad de los equipos sin sufrir daños por variaciones de voltaje. El regulador de voltaje deberá ser proporcionado en perfectas condiciones y correcto funcionamiento por parte de él "ABONADO".

2.-El "ABONADO" deberá contar con conexiones eléctricas, así como sus equipos deberán ser compatibles con los "DEL PRESTADOR" para recibir el servicio de internet contratado.

3.-EL PRESTADOR", y el "ABONADO" serán responsables cada uno de la verificación, control, mantenimiento de la interfaz técnica y operativa de sus equipos.

Concluida la instalación y habilitación del servicio por parte del PRESTADOR, las partes verificarán el perfecto estado de funcionamiento, en consecuencia, el "ABONADO" procederá a firmar la correspondiente "ACTA DE INSTALACION, ACTIVACION Y ENTREGA-RECEPCION DE EQUIPOS", consignando el día, mes y año. Esta fecha será considerada el inicio de vigencia de la presente acta.

Suscrita la presente acta por parte del ABONADO, se procede a registrar todos los equipos y materiales entregados en comodato, necesarios para la correcta prestación del servicio contratado por el ABONADO, conforme el siguiente detalle:

DETALLE DE ENTREGA DE EQUIPOS			
CANT.	DESCRIPCION	MARCA	MODELO

Se deja expresamente establecido que dichos bienes son y continuarán siendo de exclusiva propiedad del PRESTADOR, entregándose al ABONADO únicamente para su uso individual y con el objeto exclusivo de permitir la prestación del servicio contratado. Queda estrictamente prohibido su uso colectivo, su cesión a terceros, alquiler, préstamo o destinación para fines distintos a los establecidos en el presente anexo.

Al finalizar el contrato por cualquier causa, el ABONADO se obliga a devolver de manera inmediata y en buen estado de conservación (desgaste normal) todos los equipos y materiales entregados en comodato, la falta de devolución, el PRESTADOR queda facultado para cobrar al ABONADO el valor de los equipos no restituidos, según el precio vigente en una factura de compra actualizada.

Las partes reconocen que los equipos y materiales arriba indicados han sido entregados a su entera satisfacción.

Dado en la Ciudad de, a los del mes de Del 20.....

.....
ABONADO:
C.I.

SITIO WEB PARA RECLAMOS CONSULTA DE TARIFAS Y CALIDAD DEL SERVICIO: <https://cafanetec.glide.page/dl/17171d>
MATRIZ: PUEBLO VIEJO, 10 DE AGOSTO Y JUSTINO CORNEJO 052959334 / 0989801497 / 0982500314 – WhatsApp 0990392423
CORREO ELECTRONICO: tvcafa_@hotmail.com